



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

16 בינואר 2023

1590

כ"ג בטבת התשפ"ג

עמוד

הצעת חוק לפינוי שדות מוקשים (תיקון מס' 2), התשפ"ג-2023 70

הצעת חוק לפינוי שדות מוקשים (תיקון מס' 2), התשפ"ג-2023

תיקון סעיף 2 1. בחוק לפינוי שדות מוקשים, התשע"א-2011' (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 2 –

(1) אחרי ההגדרה "חברה מפקחת" יבוא:

"חברת תשתית" – תאגיד שעיסוקו באספקה או ניהול של מים, חשמל, גז, נפט, תקשורת או משאב אחר, ומחייב הקמה, הפעלה ותחזוקה של תשתיות לצורך כך";

(2) אחרי ההגדרה "חוק גנים לאומיים" יבוא:

"יזום" – גורם אורחי, ובכלל זה חברת תשתית, המבקש לפעול לפינוי שדה מוקשים או שטח נפלים";

ד ב ר י ה ס ב ר

שהצטבר בנוגע למיזמי פינוי שטחי נפלים אשר בוצעו לבקשת יזמים, נכון לאפשר ליזמים ליוזם ולממן גם פרויקטים לפינוי של שדות מוקשים (שכן כיום יש אפשרות ליזמים ליוזם פינוי שדות מוקשים לצרכים זמניים בלבד).

לפיכך, מוצע להפוך את התיקונים שנקבעו בהוראת השעה לתיקונים של קבע וכן לערוך כמה תיקונים בחוק הנוגעים לסמכויות הרשות, ובכלל זה הסדרת ביצועם של מיזמי פינוי שדות מוקשים ושטחי נפלים לבקשת יזמים (חברת תשתית או גורם אורחי אחר) והסמכת הרשות לגבות מהיזמים דמי פינוי (ראו סעיף 5 להצעת החוק). כמו כן מוצע להסדיר את האפשרות לפינוי נפלים גם בשטחים שלא הוכרו בצו כשטח סגור (ראו סעיף 7(ג) להצעת החוק). וזאת משנמצא כי קיימים נפלים גם בשטחים שאינם סגורים.

נוסף על כך, מוצע לתקן את ההסדרים בחוק הנוגעים להסרת צו סגירה ואת ההסדרים הנוגעים לאחריות הפלילית החלה על חיילים ועל עובדי משרד הביטחון בשל החלטות בנוגע להסרת צווי סגירה.

כפי שיפורט להלן, חלק מהתיקונים המוצעים נוגעים לסעיפים שהם הוראות קבע בחוק (ראו סעיפים 1 עד 6 להצעת החוק) וחלקם תיקונים לסעיפים בהוראת השעה שאותה, כאמור לעיל, מוצע להפוך להסדר של קבע (ראו סעיף 7 להצעת החוק).

סעיפים מוצע לתקן את סעיף 2 לחוק ולהוסיף לו את 1 ו-7(11) ההגדרות "חברת תשתית", "יזום" ו"מיזם פינוי", וזאת כחלק מהסדרת פעילות היזמים לפינוי שדות מוקשים ושטחי נפלים כמוצע בהצעת חוק זו.

ההגדרה המוצעת למונח "חברת תשתית" דומה בעיקרה להגדרה הקבועה היום בסעיף 28 לחוק, שנוסף לו במסגרת הוראת השעה, ומוצע, במקביל, לערוך את ההתאמות הנדרשות באותו סעיף, כפי שהוא מובא בסעיף 28 לחוראת השעה (ראו סעיף 7(11) להצעת החוק).

כללי בשנת 2011 נחקק חוק לפינוי שדות מוקשים, התשע"א-2011' (להלן – החוק). בעקבות חקיקתו של החוק הוקמה במשרד הביטחון הרשות לפינוי מוקשים (להלן – הרשות). בחוק לפינוי שדות מוקשים (תיקון – הוראת שעה), התשע"ט-2019' (ראו ס"ח התשע"ט, עמ' 110) (להלן – הוראת השעה), שאושר בכנסת ביום י"ז בטבת התשע"ט (25 בדצמבר 2018), תוקן החוק, כהוראת שעה לתקופה מוגבלת בזמן, ובין השאר הורחבו סמכויות הרשות, כך שנוסף על פינוי שדות מוקשים הוסמכה הרשות גם לפינוי שטחי נפלים, כלומר תחמושת המצויה בקרקע כתוצאה מהטמנה, מפעילות אימונים או מביצוע ניסויים.

כמו כן בוצעו במסגרת הוראת השעה תיקונים נוספים בחוק. בכלל זה נקבעו האפשרויות של יזמים ליוזם פינוי שטחי נפלים, ולצורך כך הוסמכה הרשות לגבות דמי פינוי מהיזם (חברת תשתית או גורם אורחי אחר). תוקף התיקונים לחוק שנקבעו במסגרת הוראת השעה, נקבע עד ליום כ"ז בטבת התשפ"ב (31 בדצמבר 2021).

בחוק לפינוי שדות מוקשים (תיקון – הוראת שעה) (תיקון), התשפ"ב-2022' (ראו ס"ח התשפ"ב, עמ' 670), שפורסם ביום ב' בשבט התשפ"ב (4 בינואר 2022), תוקנה הוראת השעה, ובין השאר הוראך תוקפה עד יום ז' בכסלו התשפ"ג (1 בדצמבר 2022). כמו כן הוסדרה האפשרות לממן מיזם פינוי של שדות מוקשים ושטחי נפלים לצורך פעילות זמנית בשטח סגור. בשל התפזרות הכנסת ה-24 ביום א' בתמוז התשפ"ב (30 ביוני 2022), ובהתאם לסעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת, עומדת הוראת השעה בתוקף עד יום כ"ד בשבט התשפ"ג (15 בפברואר 2023).

הניסיון אשר הצטבר ביישום ההסדר מאז נחקקה הוראת השעה, מעיד כי קיימת חשיבות ציבורית וכלכלית בעצם מתן סמכות לרשות לפנות שטחי נפלים בעקבות יוזמה של יזמים ובמימונם. שכן, בדרך זו ניתן לשחרר שטחים רבים, לרבות באזורי ביקוש, דבר שיאפשר לעשות בהם שימוש לטובת הציבור. נוסף על כך ולאור הניסיון

¹ ס"ח התשע"א, עמ' 658; התשפ"ב, עמ' 670.

(3) בהגדרה "יום", המילים "בעומק של עד 100 מטרים" – יימחקו;

(4) לפני ההגדרה "המנהל" יבוא:

"מיום פינוי", של שדה מוקשים או של שטח נפלים – מיום פינוי של שדה מוקשים או שטח נפלים מסוים, לרבות תכנון המיזם, ביצועו ופיקוח ובקרה על ביצועו";

תיקון סעיף 4 2. בסעיף 4(א) לחוק העיקרי, בפסקה (6), הסיפה החל במילים "וכן לייעץ" – תימחק.

תיקון סעיף 14 3. בסעיף 14(א) לחוק העיקרי, אחרי פסקה (6) יבוא:

"(6א) עובד משרד האוצר, שימנה שר האוצר;

(6ב) עובד משרד האנרגיה, שימנה שר האנרגיה";

תיקון סעיף 18 4. בסעיף 18 לחוק העיקרי –

(1) בסעיף קטן (ג), בסופו יבוא " (בסעיף זה – חוות הדעת של הוועדה המייעצת);

(2) בסעיף קטן (ד), אחרי "יצג אותה" יבוא "ואת חוות הדעת של הוועדה המייעצת".

הוספת פרק ה' 5. אחרי סעיף 30 לחוק העיקרי יבוא:

"פרק ה'1: מיזם פינוי לבקשת יזם"

אישור מיזם 30א. פנה יזם למנהל בבקשה לבצע מיזם פינוי של שדה מוקשים או שטח נפלים, רשאי המנהל, לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, לאשר את הבקשה, ובלבד שמצא כי אין בכך כדי לפגוע בפינוי שטחים שיועדו לפינוי בהתאם לתוכנית הרב-שנתית או התוכנית השנתית, לפי העניין, שאושרה לפי סעיף 18.

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 5 מוצע להוסיף לחוק את פרק ה'1 בנוסחו המוצע, ולהסדיר בו את אופן אישורו של מיזם פינוי שדה מוקשים או שטח נפלים המבוצע ביוזמת יזם, ואת סמכות הרשות לגבות מהיזם דמי פינוי לצורך ביצוע מיזמים אלה. הוראות דומות בכל הנוגע לפינוי שטחי נפלים קיימות כבר היום בחוק (ראו סעיפים 8 עד 9 לחוק כפי שתוקנו או הובאו בסעיפים 9 עד 11 להוראת השעה). מוצע לרכז בפרק ייעודי ונפרד שיסדיר את פעילות היזמים.

זאת ועוד, מוצע לאפשר ליזמים ליוזם פינוי קבע גם של שדות מוקשים, שכן כיום מוסדרת האפשרות של יזמים ליוזם פינוי קבע של שטחי נפלים בלבד (ראו סעיף 9ב(א) לחוק בנוסחו בסעיף 11 להוראת השעה). או ליוזם פינוי שדות מוקשים לצורך פעילות זמנית בלבד. כמו כן מוצע להבהיר שמיום פינוי של שדה מוקשים או שטח נפלים בידי יזם, לבקשתו, יאושר רק אם לא יהיה בכך כדי לפגוע בביצוע מיזמי פינוי בהתאם לתוכנית הרב-שנתית או לתוכנית השנתית שאושרה לפי סעיף 18 לחוק, וזאת כדי לתת את זכות הבכורה למיזמי פינוי שהמדינה נתנה עדיפות לביצועם ולנוכח המספר המוגבל של מפעילים וחברות מפקחות בתחום. את ההחלטה בעניין התערוך יקבל ראש הרשות לאחר שהתייעץ עם הוועדה המייעצת. עוד מוצע לקבוע כי מיום פינוי של שדה מוקשים או של שטח נפלים המבוצע לבקשת יזם ימומן מרמי פינוי שישלם היזם.

נוסף על כך מוצע לתקן את ההגדרה "יום" ולמחוק ממנה את ההגבלה לעומק של עד 100 מטרים, שכן ההחלטה על פינוי מוקשים או נפלים בים נקבעת על ידי גורמי המקצוע ומושפעת משיקולים שונים, ובהם גם מיקומם, ואין הצדקה להגביל את סמכותה של הרשות בעניין זה במסגרת חקיקה ראשית.

סעיף 2 מוצע לתקן את סעיף 4 לחוק ולבטל את סמכות הרשות לייעץ למערכת החינוך בנושא פעילות הסברה לשם הגברת המודעות להתנהלות בטיחותית ולצמצום סיכונים הנוגעים לשדות מוקשים או לשטחי נפלים. זאת, בשל כך שעד היום לא נעשה שימוש בסמכות זו.

סעיף 3 מוצע לתקן את סעיף 14 לחוק ולהרחיב את הרכבה של הוועדה המייעצת כך שתכלול גם נציגים של משרד האוצר ומשרד האנרגיה. זאת, מאחר שהוועדה מוסמכת לתת חוות דעת לרשות באשר לסדר העדיפויות לגבי פינוי שדות מוקשים ושטחי נפלים ונדרשת לשקול במסגרת זו גם שיקולים כלכליים.

סעיף 4 מוצע לתקן את סעיף 18(ד) לחוק ולקבוע כי לדיווח ששר הביטחון מוסר לממשלה על התוכנית הלאומית שאישר, תצורף חוות הדעת של הוועדה המייעצת שהובאה לעיונו ושהייתה הבסיס להחלטתו.

דמי פינוי 30ב. (א) מיזם פינוי של שדה מוקשים או של שטח נפלים, המבוצע לבקשת יזם, לרבות מיזם כאמור לצורך פעילות זמנית כאמור בסעיף 28א, ימומן מדמי פינוי שישלם היזם לרשות לפי סעיף זה.

(ב) השר, בהסכמת שר האוצר, יקבע הוראות לעניין דמי פינוי, ובכלל זה רכיבי דמי הפינוי, כללי חישובם ואופן גבייתם בידי הרשות.

6. פרק ו' לחוק העיקרי – בטל.
7. תיקון חוק לפינוי שדות מוקשים (תיקון – הוראת שעה), התשע"ט-2019 –
- (1) בשם החוק, במקום "תיקון – הוראת שעה" יבוא "תיקון";
- (2) בכל מקום, למעט סעיף 27, במקום "יקראו" יבוא "יבוא";
- (3) סעיף 1 – בטל;
- (4) בסעיף 2, במקום "בשם החוק העיקרי, אחרי" יבוא "בשם חוק לפינוי שדות מוקשים, התשע"א-2011³ (להלן – החוק העיקרי), בשם החוק, אחרי";

ד ב ר י ה ס ב ר

לדין בגין עבירות של גרימת מוות וגרימת חבלה ברשלנות, נקיטת אמצעי הגנה מקובלים או בהתאם לכללים ונהלים ידועים וכן פעולה בהתאם להנחיית הממונה על העושה, מהוות שיקול משמעותי בבחינת סבירות הסיכון שניטל, ובכלל, מפקח שפעל על פי הנחיות ונהלים שקבע הרגולטור (המאסדר), לא יראו במעשיו נטילת סיכון בלתי סביר לצורך העמדתו לדין.

סעיף 7

לפסקאות (1) עד (4), (א), (ב) ו-(ד), (8), (10) ו-(13)

כאמור בחלק הכללי של דברי ההסבר מוצע להפוך את התיקונים לחוק הכלולים היום בהוראת השעה, לתיקונים של קבע. לשם כך, מוצע לבטל את סעיף 1 להוראת השעה, אשר קבע כי התיקונים לחוק שנכללו בה יהיו בגדר הוראת שעה לזמן מוגבל. כך התיקונים שנכללו בהוראת השעה, לרבות כפי שתוקנה בשנת 2022, וכפי שמוצע לתקנה במסגרת הצעת חוק זו, יהיו הוראות של קבע. וזה נוסח סעיף 1 להוראת השעה שמוצע כאמור לבטל:

"הוראת שעה"

1. בתקופה שמיום פרסומו של חוק זה ועד יום ז' בכסלו התשפ"ג (1 בדצמבר 2022) (להלן – תקופת הוראת השעה), יקראו את חוק לפינוי שדות מוקשים, התשע"א-2011 (להלן – החוק העיקרי), כאמור בחוק זה.

בהמשך לכך, מוצע לתקן את שם הוראת השעה ולמחוק ממנו את המילים "הוראת שעה", וכן לערוך באופן רוחבי התאמות של מונחים וכן תיקוני נוסח הנדרשים בשל הפיכת התיקונים האמורים לתיקונים של קבע.

נוסף על כך מוצע להבהיר כי הסמכות לגבות מהיזם דמי פינוי בעבור פינוי שדות מוקשים או שטחי נפלים תהיה נתונה לרשות גם בעבור מיזם פינוי של שדות מוקשים או שטחי נפלים לצורך פעילות זמנית בשטח סגור לפי סעיף 28א לחוק.

סעיף 6 פרק ו' לחוק שכותרתו "פרק ו': אחריות", כולל את סעיף 31 לחוק, הקובע כך:

"סייג לאחריות פלילית"

31. חייל או עובד משרד הביטחון שפעל להסרת צו הסגירה בשדה מוקשים או בשטח נפלים בהתאם להוראות סעיף 30 או פעל לאפשר פעילות זמנית בשטח בהתאם להוראות סעיף 28א, יראו אותו כמי שנקט מידה סבירה של זהירות וקפידה ולא יראו אותו כמי שהתרחל במילוי תפקידו.

הסעיף מעניק, הלכה למעשה, פטור מאחריות פלילית לחייל או עובד משרד הביטחון שפעל להסרת צו סגירה בשדה מוקשים או בשטח נפלים שפונה, ביחס לנזקים, לרבות חבלות ומוות, שנגרמו כתוצאה מהסרת צו הסגירה. מוצע לבטל את פרק ו' האמור, וזאת בהתאם למדיניות הכללית שלפיה אין לקבוע בחקיקה הוראות שעניינן פטור מאחריות פלילית, מאחר שהכללים והתנאים לקיומה של אחריות פלילית, והסייגים לה, הם כלליים וקבועים בחלק הכללי של חוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן – חוק העונשין). עם זאת, יובהר כי לפי סעיף 21 לחוק העונשין נטילת סיכון בלתי סביר היא תנאי להטלת אחריות פלילית ברשלנות, ולא די בתוצאה המזיקה כדי לחשוף את עובד הציבור להעמדה לדין. זאת ועוד, לפי הנחיית פרקליט המדינה 2.37 בדבר "מדיניות התביעה בהחלטה על העמדה

² ס"ח התשע"ט, עמ' 110; התשפ"ב, עמ' 670.

³ ס"ח התשע"א, עמ' 658.

(א) בפסקה (1), במקום "לא ייקראו" יבוא "יימחקו";

(ב) בפסקה (2), במקום "לא תיקרא" יבוא "תימחק";

(ג) בפסקה (7), במקום ההגדרה "שטח נפלים", המובאת בה, יבוא:

"שטח נפלים" – שטח שיש בו נפלים או שיש חשש שיש בו נפלים, כתוצאה מהטמנה, מפעילות אימונים או מביצוע ניסויים, או כתוצאה מתאונה עקב אחד מאלה, ובלבד שלעניין שטח כאמור שהוא בשימוש צה"ל – קצין בדרגת אלוף משנה לפחות שהרמטכ"ל הסמיך לצורך זה, ולעניין שטח כאמור שהוא בשימוש מערכת הביטחון – המנהל הכללי של משרד הביטחון, קבע כי השטח אינו דרוש עוד לפעילות צה"ל או מערכת הביטחון, לפי העניין, וכי ניתן לפנות את הנפלים שבו; לעניין זה, "מערכת הביטחון" – כל אחד מאלה:

(1) משרד הביטחון ויחידות הסמך של משרד הביטחון;

(2) מפעלי מערכת הביטחון כמשמעותם בסעיף 20 לחוק להסדרת

הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1998⁴;

(ד) בפסקה (8), במקום "לא תיקרא" יבוא "תימחק";

(6) סעיפים 8 ו-9 – בטלים;

ד ב ר י ה ס ב ר

לפסקה (5)(ג)

לפי ההגדרה בנוסחה הקיים, נדרש שיתקיימו שלושה

תנאים מצטברים כדי ששטח ייחשב ל"שטח נפלים", ואחד מהם הוא כי על השטח יחול צו סגירה. הניסיון המצטבר מלמד שיש מקרים שבהם הנפלים שמבקשים לפנות אינם נמצאים בשטח סגור כאמור, ולכן מוצע להוציא תנאי זה מההגדרה.

לפסקה (6)

מוצע לבטל את סעיפים 8 ו-9 להוראת השעה. סעיף 8 להוראת השעה תיקן את כותרת סימן ג' בפרק ב' לחוק בעקבות עיגון ההסדר לעניין מימון מיזמי פינוי באותו סימן. בסעיף 9 להוראת השעה נקבעו הגדרות למונחים "דמי פינוי" ו"מיזם פינוי". בשל עיגון ההוראות המסדירות את פעילות היזמים, לרבות בנוגע לסמכות לגבות דמי פינוי, בפרק ייעודי (ראו סעיף 5 להצעת החוק), והתיקונים שמוצע לערוך בסעיף ההגדרות, בסעיף 1 להצעת החוק, מתייתרים סעיפים 8 ו-9 להוראת השעה ועל כן מוצע לבטלם. וזה נוסחם של סעיפים 8 ו-9 להוראת השעה שמוצע כאמור לבטל:

"תיקון כותרת סימן ג' בפרק ב'

8. בכותרת סימן ג' בפרק ב' לחוק העיקרי, בסופה יקראו "ודמי פינוי".

הוספת סעיף 8א

9. לפני סעיף 9 לחוק העיקרי יקראו:

סעיף 4 להוראת השעה כולל תיקונים בסעיף 2 לחוק – סעיף ההגדרות. פסקה (7) של סעיף 4 האמור הוסיפה לסעיף 2 לחוק את ההגדרה "שטח נפלים" הקובעת לאמור: "שטח נפלים" – שטח שמתקיימים לגביו כל אלה:

(1) יש בו נפלים או יש חשש שיש בו נפלים, כתוצאה מהטמנה, מפעילות אימונים או מביצוע ניסויים, או כתוצאה מתאונה עקב אחד מאלה;

(2) הוצא לגביו צו סגירה;

(3) לעניין שטח בשימוש צה"ל – קצין בדרגת אלוף משנה לפחות שהרמטכ"ל הסמיך לצורך זה, ולעניין שטח בשימוש מערכת הביטחון – המנהל הכללי של משרד הביטחון, קבע כי השטח אינו דרוש עוד לפעילות צה"ל או מערכת הביטחון, לפי העניין, וכי ניתן לפנות את הנפלים שבו; לעניין זה, "מערכת הביטחון" – כל אחד מאלה:

(א) משרד הביטחון ויחידות הסמך של משרד הביטחון;

(ב) מפעלי מערכת הביטחון כמשמעותם בסעיף 20 לחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1998⁴.

⁴ ס"ח התשנ"ח, עמ' 348.

(א) בכותרת השוליים, במקום "סעיפים 9א ו-9ב" יבוא "סעיף 9א";

(ב) במקום סעיפים 9א ו-9ב לחוק העיקרי, המובאים בו, יבוא:

"מימון מיום 9א. מיזם פינוי של שדה מוקשים או של שטח נפלים, שיזמה פינוי שיזמה הרשות, ימומן מתקציב הרשות כאמור בסעיף 9 או מתרומות שקיבלה הקרן לפי הוראות פרק ג'";

(8) בסעיף 12, במקום "לא ייקראו" יבוא "ימחקו";

(9) בסעיף 16, בסעיף 17א(א) לחוק העיקרי, המובא בו, אחרי "או שטח נפלים" יבוא "לבקשת יזם לפי סעיף 30א או לפי התוכנית השנתית";

(10) בסעיף 22, במקום "לא ייקרא" יבוא "בטל";

(11) בסעיף 22א, בסעיף 28א(א) לחוק העיקרי, המובא בו, במקום "ביקשה חברת תשתית או ביקש גורם אזורי אחר (בסעיף זה – המבקש)" יבוא "ביקש יזם", והסיפה החל במילים "בסעיף זה" – תימחק;

ד ב ר י ה ס ב ר

נפלים, יהיה מהתקציב הכולל הקבוע בסעיף 9 לחוק וכן מכספי תרומות בהתאם לקבוע בפרק ג' לחוק.

סעיף 9ב, שנוסף כאמור לחוק במסגרת הוראת השעה, מסדיר את סמכות הרשות לגבות דמי פינוי מהיזמים. בעקבות הסדרת פעילות היזמים, לרבות סמכות הרשות לגבות דמי פינוי, בפרק ייעודי כאמור, מוצע לבטל את סעיף 9ב לחוק שבו מוסדרת כיום הסמכות באותו עניין. וזה נוסחו:

"סמכות הרשות לגבות דמי פינוי

9ב. (א) לשם מימון מיזם פינוי של שטח נפלים או מימון מיזם פינוי לצורך פעילות זמנית כאמור בסעיף 28א, רשאית הרשות לגבות תשלום מהגורם המבקש לפנות את המוקשים או הנפלים, לפי העניין, לגבי השטח שנדרש לפנותו (בסימן זה – דמי פינוי).

(ב) השר בהסכמת שר האוצר יקבע הוראות לעניין דמי פינוי, ובכלל זה רכיבי דמי הפינוי, כללי חישובם ואופן גבייתם בידי הרשות."

לפסקה (9)

סעיף 16 להוראת השעה הוסיף לחוק את סעיף 17א, הקובע את גורמי המקצוע הרשאים לפנות שדות מוקשים או שטחי נפלים ומבהיר כי פינוי כאמור יבוצע על ידי גורמים אלה בלבד. לנוכח הוספת הפרק הייעודי המסדיר את פינוי שדות המוקשים ושטחי הנפלים לבקשת יזמים ובמימונם (פרק ה'1), מוצע לערוך את ההתאמות הנדרשות בנוסחו של סעיף 17א לחוק ולהבהיר כי גם כאשר מדובר בפינוי שנעשה ביוזמת יזם, הרי שהוא יבוצע על ידי גורמי המקצוע הנוכחים בלבד.

הגדרות – סימן ג'

8א. בסימן זה –

"דמי פינוי" – כמשמעותם לפי סעיף 9ב;

"מיזם פינוי", של שדה מוקשים או של שטח נפלים – מיזם פינוי של שדה מוקשים או שטח נפלים מסוים, לרבות תכנון המיזם, ביצועו ופיקוח ובקרה על ביצועו."

לפסקה (7)

סעיף 11 להוראת השעה מוסיף לחוק את סעיפים 9א ו-9ב, שעניינם מימון מיזם פינוי וסמכות הרשות לגבות דמי פינוי, בהתאמה. סעיף 9א לחוק קובע כך:

"מימון מיזם פינוי

9א. (א) על אף האמור בסעיף 9(א) רישה, מיזם פינוי של שדה מוקשים בידי הרשות, ימומן מסכום היסוד או מתרומות שקיבלה הקרן לפי הוראות פרק ג', ואולם מיזם פינוי של שדה מוקשים לצורך פעילות זמנית כאמור בסעיף 28א, ימומן מדמי פינוי שישלם המבקש, כהגדרתו בסעיף האמור.

(ב) מיזם פינוי של שטח נפלים בידי הרשות, לרבות מיזם פינוי של שטח נפלים לצורך פעילות זמנית כאמור בסעיף 28א, ימומן רק מתקציב הרשות לפינוי שטחי נפלים לפי סעיף 9(1א) או מדמי פינוי."

בהמשך לריכוז ההוראות הנוגעות לפעילות יזמים בפרק ייעודי – פרק ה'1 המוצע, מוצע להחליף את סעיף 9א כך שיוסדר בו רק מימון מיזמי פינוי שיזמה הרשות. בתוך כך מוצע להבהיר כי מימון הפרויקטים שיוזמת הרשות, בין שעניינם פינוי שדות מוקשים ובין שעניינם פינוי שטחי

"תיקון סעיף 30 24. בסעיף 30 לחוק העיקרי –

(1) במקום סעיפים קטנים (א) ו-(ב) יבוא:

"(א) חל צו סגירה על שטח שהרשות פעלה לפינויו ממוקשים או מנפלים לפי תעודת היתר כאמור בסעיף 27, והתקיימו שני התנאים שלהלן, תודיע הרשות, למפקד הצבאי על כך שהתקיימו התנאים האמורים ותצטרף להודעתה מפה של השטח שפונה בפועל:

- (1) המפעיל והחברה המפקחת הצהירו לפני הרשות, בכתב, כי פעלו בהתאם למפרט הלאומי וכי השטח פנוי ממוקשים או מנפלים, לפי העניין;
- (2) הרשות פעלה ופיקחה לפי כללי הפיקוח שנקבעו לפי סעיף 4(א)(1)(ד).

ד ב ר י ה ס ב ר

לפסקה (12)

שנקבעו לפי סעיף 4(א)(1)(י) ומצאה כי אין חשש להימצאות מוקשים או נפלים בשטח.

עוד מוצע לקבוע כי הרשות תפרסם באתר האינטרנט של משרד הביטחון הודעה על פקיעתם של צווי סגירה בשטחים שפנוי ממוקשים או מנפלים. הודעה כאמור תכלול, בין השאר, מפה של השטחים שפנוי כאמור.

לבסוף, מוצע לבטל את סעיף קטן (ג) של סעיף 30 לחוק, שלפיו לאחר ביטול צו הסגירה כאמור בסעיפים קטנים (ב) או (ב1), המפקד הצבאי או מי מטעמו יסיר את הגדר סביב השטח. זאת, הן מהטעם שהסרת הגדרות מבוצעת בפועל על ידי הרשות או מי מטעמה מייד לאחר סיום העבודות וחתימה על האישורים הנדרשים, והן משום שמדובר בסמכות עזר לסמכות ביטול צו הסגירה, ומאחר שמוצע לשנות את מנגנון ביטול הצו למנגנון של פקיעה, הרי שההוראה הקבועה באותו סעיף קטן מתייתרת.

לצורך עריכת השינויים המוצעים בסעיף 30 לחוק, כמפורט לעיל, מוצע להחליף את סעיף 24 להוראת השעה, וזה נוסחו:

"תיקון סעיף 30

24. בסעיף 30 לחוק העיקרי –

(1) בסעיף קטן (א), במקום "בשל הימצאות מוקשים בו" יקראו "בשל הימצאות או חשש להימצאות של מוקשים או נפלים בשטח" ובסופו יקראו "או מנפלים, לפי העניין";

סעיף 24 להוראת השעה עורך תיקונים בסעיף 30 לחוק, שבו מוסדר התהליך להסרת צו סגירה משטח שפונה ממוקשים או מנפלים. כיום נדרשת הרשות לפנות למפקד הצבאי שמוסמך לבטל את צו הסגירה לאחר שנוכח שמתקיימים התנאים שנקבעו לכך בסעיף האמור. לצורך פישוט התהליך, מוצע לקבוע כי הרשות, לאחר שפעלה ופיקחה לפי כללי הפיקוח שבחוק ולאחר שקיבלה הצהרות מאת המפעיל והחברה המפקחת כי פעלו בהתאם למפרט הלאומי וכי השטח פנוי ממוקשים או מנפלים, לפי העניין, תודיע על כך למפקד הצבאי ותציג לו את האישורים הנדרשים בצירוף מפה של השטח שפונה בפועל. משהודיעה הרשות כאמור (לרבות הצגת האישורים הנדרשים), יפקע צו הסגירה שהוציא המפקד הצבאי בתוך 30 ימים ממועד מתן ההודעה. עם זאת, מוצע כי במקרה שבו גודל השטח שפונה בפועל שונה מגודל השטח שלגביו ניתן היתר לפי סעיף 27 לחוק (היתר להיכנס לשטח סגור ולפעול בו), יפקע צו הסגירה בתוך 60 ימים ממועד מתן ההודעה. זאת, כדי לתת מענה למצב שבו השטח שפונה בפועל ממוקשים או מנפלים קטן מהשטח שלגביו ניתן היתר כאמור. במקרים אלה יש לתת לצה"ל שהות לפעול לפי סמכותו בדיון ולהוציא צווי סגירה מעורכנים לגבי השטחים שלא פונו.

הסדר זה יחול, בשינויים המחויבים, גם במקרה של צו סגירה שחל על שטח בשל חשש להימצאות מוקשים או נפלים, אם הרשות בדקה את השטח לפי כללי הסקר

(ב) הודיעה הרשות כאמור בסעיף קטן (א), יפקע צו הסגירה לגבי השטח שפונה בפועל בתוך 30 ימים ממועד ההודעה; ואולם אם היה השטח שפונה בפועל שונה מהשטח שלגביו ניתנה תעודת היתר לפי סעיף 27, יפקע צו הסגירה לגבי השטח שפונה בפועל, אשר נכלל בשטח שלגביו ניתן היתר לפי סעיף 27, בתוך 60 ימים ממועד ההודעה.”;

(2) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

“(1ב) חל צו סגירה על שטח בשל חשש להימצאות מוקשים או נפלים באותו שטח, ומצאה הרשות, לאחר שבדקה את השטח לפי כללי הסקר שנקבעו לפי סעיף 4(א)(1)(י), כי אין בו מוקשים או נפלים, לפי העניין, תודיע על כך למפקד הצבאי ותצורף להודעתה מפה של השטח שנבדק כאמור; הודיעה כאמור, יפקע צו הסגירה לגבי השטח שנבדק כאמור במועדים האמורים בסעיף קטן (ב).”

(2ב) הרשות תפרסם באתר האינטרנט של משרד הביטחון הודעה על פקיעת צו סגירה לפי סעיפים קטנים (ב) או (1ב).”;

(3) סעיף קטן (ג) – בטל.”;

(13) בסעיף 27 –

(א) במקום כותרת השוליים יבוא “תיקון חוק בתי משפט לעניינים מינהליים”;

(ב) במקום “בתקופת הוראת השעה יקראו את חוק” יבוא “בחוק” ובמקום “כך שבתוספת” יבוא “בתוספת”.

ד ב ר י ה ס ב ר

שנקבעו לפי סעיף 4(א)(1)(י) ומצאה כי אין בו מוקשים או נפלים, לפי העניין; פנתה הרשות כאמור בסעיף קטן זה, יבטל המפקד הצבאי את צו הסגירה, ובלבד שנוכח כי קיים אישור בכתב של הרשות כי השטח פנוי ממוקשים או מנפלים, לפי העניין.”;

(4) בסעיף קטן (ג), אחרי “(ב)” יקראו “או (1ב)”.

(2) בסעיף קטן (ב), אחרי “פנוי ממוקשים” יקראו “או מנפלים, לפי העניין”;

(3) אחרי סעיף קטן (ב) יקראו:

“(1ב) הרשות רשאית לפנות למפקד הצבאי לשם ביטול צו סגירה החל על שטח בשל חשש להימצאות מוקשים או נפלים באותו שטח, לאחר שבדקה את השטח לפי כללי הסקר